Plovba po celinskih vodah

KRATEK VODNIK ZA IZPIT

povzeto po Zakonu o plovbi po celinskih vodah (ZPCV, neuradno prečiščeno besedilo št. 2)

Vodnik povzema samo bistvo zakona, ki ga je smiselno znati za izpit. Ni nadomestilo za uradno besedilo. Navedbe v oklepajih (npr. 3. čl.) kažejo na člen zakona. Vsebina, ki je že v *Priročniku za voditelja čolna* (npr. definicija čolna, vrste pregledov, pogoji za izplutje, listine med plovbo), tu ni ponovljena – navedene so le posebnosti celinskih voda.

Osnove

Kaj ureja zakon (1. čl.)

ZPCV ureja **varnost plovbe po rekah in jezerih**: plovbna območja, plovila, plavajoče naprave, osebe, ki upravljajo plovila, pristanišča in vstopno izstopna mesta, plovbni režim, vpis plovil, dviganje potopljenih stvari in nadzor.

> **Celinska plovba** = plovba po rekah in jezerih, **razen** po rekah do meje, do koder so plovne z morske strani (tam velja pomorska ureditev). Kar ZPCV ne ureja (npr. ladijske listine, plovbne nezgode), se smiselno uporablja **Pomorski zakonik** (2. čl.).

Ključni pojmi (3. čl.)

Pojem	Pomen
Plovbno območje	del celinske vode, dovolj globok in širok za varno plovbo glede na vrsto plovila
Plovilo	stvar, namenjena za plovbo po celinskih vodah
Čoln	na celinskih vodah se za čoln šteje tudi **splav** in vodni skuter
Brod	dva čolna, povezana z nosilno ploščadjo in navezana na jekleno vrv; s pomočjo toka prečka reko (prevoz oseb in blaga)
Športni veslaški čoln	plovilo za športne in rekreacijske aktivnosti
Raft / rafting	gumijasti športni veslaški čoln / spuščanje z raftom
Plavajoča naprava	stalno privezana, usidrana ali na dno položena stvar, ki *ni* namenjena plovbi (plavajoči hoteli, restavracije, pontonski mostovi, kopališčne ploščadi …)
Pristanišče	vodni in priobalni prostor za vplutje, izplutje, vkrcanje, izkrcanje, skladiščenje, privez

Pojem	Pomen
Vstopno izstopno mesto	prostor za dostop do vode, vplutje, izplutje, vkrcanje in izkrcanje – **ni za stalni privez**

Kdo določa pravila na posamezni vodi (4., 13. čl.)

- **Plovbni režim** za posamezno vodo določi **lokalna skupnost (občina)** s splošnim aktom; če voda povezuje več občin, ga določijo **sporazumno**.
- Na mejnih vodah s sosednjimi državami se režim uredi z **mednarodnimi sporazumi**.
- Če občina režima ne predpiše, je plovba dovoljena, če to dopuščajo naravne danosti in so izpolnjeni varnostni pogoji zakona.
- Plovbni režim obsega predvsem: plovbno območje, **skrbnika plovbnega območja**, dovoljene vrste plovil in pogona, pristanišča in vstopno izstopna mesta, kopalne vode, **dovoljen čas plovbe**, prepovedi plovbe.
- Za uporabo pristanišč in vstopno izstopnih mest lahko občina pobira **pristojbino**.
- **Skrbnik plovbnega območja** z rednimi pregledi skrbi za varnost; če ovira ogroža plovbo, lahko plovbo **omeji ali prepove** (15. čl.).

Varnost plovbe

Kdaj je plovba dovoljena (5., 6. čl.)

- Plovba je dovoljena, če čas, vreme in naravne danosti to dopuščajo in je plovbno območje **dovolj globoko in široko** za varno plovbo.
- **Srečevanje in prehitevanje** je dopustno samo, če je območje dovolj široko za sočasen prehod; upravljalec se mora prepričati, da manever ne ogroža ljudi, plovil ali okolja.

Prireditve (7. čl.)

- Med prireditvijo je **prepovedana plovba in zadrževanje drugih plovil** na prireditvenem območju.
- Organizator mora pridobiti dovoljenje, označiti prostor, skrbeti za varen potek in obvestiti reševalne službe.

Red v pristanišču (8. čl.)

- Ob slabem vremenu je treba **vezi okrepiti**.
- Privezne vrvi ne smejo ovirati plovbe ali gibanja ljudi in vozil na obali.
- Za privezano plovilo skrbi **lastnik** (če z upravljalcem ni dogovorjeno drugače).
- Prepovedi v pristanišču so enake kot na morju (glej Priročnik za voditelja čolna); veljajo tudi za **vstopno izstopna mesta**. Dodatno je prepovedano **puščati plovila izven mest, določenih za privez**.

Prepovedi na celinskih vodah (11. čl.)

Prepovedano je vsako dejanje, ki ogroža ljudi ali plovila, onesnažuje vodo ali obalo ali poškoduje objekte za varnost plovbe. **Predvsem je prepovedano:**

- ovirati plovbo;

- izpluti ali pristati **izven določenih mest**;
- pluti izven plovbnega območja, izven dovoljenega časa ali v razmerah, ki ne omogočajo varne plovbe;
- pluti s plovili, ki ne ustrezajo predpisom;
- pluti v **območju urejenih kopališč**;
- privezovati ali puščati plovila, kjer to ni dovoljeno;
- čistiti, barvati ali strgati plovila tako, da se onesnaži voda.

> **Izjeme (12. čl.):** omejitve glede mest izplutja/pristanka, plovbnega območja, časa in razmer ne veljajo za reševalne sile, policijo, inšpekcijo, službe za upravljanje voda in druge državne organe pri opravljanju nalog.

Alkohol in droge (29. čl.)

Voditelj čolna ne sme upravljati plovila pod vplivom alkohola, drog ali psihotropnih snovi ali v neustreznem psihofizičnem stanju.

> **Meja alkohola: več kot 0,5 promila** alkohola v krvi pomeni, da je voditelj čolna pod vplivom alkohola.

Čolni, listine in vpis

Vpis v vpisnik čolnov (23. čl.)

Vpisani morajo biti **vsi čolni, razen**:

1. čolna, ki pripada ladji ali drugemu plovilu;
2. športnega veslaškega čolna;
3. čolna, **krajšega od 5 m**, razen če ima motor z močjo **nad 3,7 kW**.

> **Razlika z morjem:** na morju je meja za vpis **3 m**, na celinskih vodah **5 m**. Vpisnik celinskih čolnov vodi **upravna enota**, na območju katere se čoln nahaja in uporablja (na morju Uprava RS za pomorstvo). Vpisnik je **javna knjiga**.

Pregled in dovoljenje za plovbo (22. čl.)

- Čolne **do 12 m** pregleda Uprava RS za pomorstvo ali klasifikacijski zavod (član IACS); čolne **nad 12 m** klasifikacijski zavod.
- Na podlagi zapisnika o pregledu **upravna enota** izda **dovoljenje za plovbo**, ki se vpiše v vpisni list.

Ostalo

- **Tuje listine** o sposobnosti čolna se priznavajo ob pogoju **vzajemnosti** (26. čl.). Za tuje čolne veljajo tudi določbe o usposobljenosti voditelja (30. čl.).
- **Raft**: predpisana oprema; voditelj rafta mora imeti **izpit za voditelja rafta**, pred tem pa izpit za **reševalca iz vode na divjih vodah** (27. čl.).
- **Plavajoča naprava**, daljša od **10 m** in širša od **3 m**, se vpiše v vpisnik plavajočih naprav pri upravni enoti (31. čl.).
- **Potopljeno stvar** mora dvigniti **lastnik** v roku, ki ga določi občina; sicer jo občina odstrani na lastnikove stroške (34. čl.).

- Za **gradnjo objektov**, ki vplivajo na varnost plovbe, je potrebno soglasje Uprave RS za pomorstvo (10. čl.).

Nadzor in kazni

Kdo nadzira (35.–37. čl.)

- **Inšpektor za plovbo po celinskih vodah** in **policija** (na morju Uprava RS za pomorstvo; nad vojaškimi plovili inšpekcija za obrambo).
- Inšpektor nadzira plovila, posadke, pristanišča, plovbna območja, gradnjo objektov, prevoz, plovbni režim in plavajoče naprave.
- Policija nadzira predvsem **plovila, usposobljenost voditeljev, prevoz (preobremenitev) in plovbni režim**.

Kdaj inšpektor ali policist prepove plovbo

Ugotovitev	Ukrep
Plovilo ne izpolnjuje pogojev za varno plovbo (38. čl.)	rok za odpravo; če ni odpravljeno ali je nevarno – prepoved plovbe in **odvzem listine** o sposobnosti
Tuj čoln brez listine o sposobnosti (42. čl.)	prepoved plovbe do pregleda
Preveč oseb ali tovora, slaba razporeditev (43. čl.)	prepoved plovbe do odprave
Voditelj čolna brez listine o usposobljenosti (44. čl.)	prepoved nadaljnjega upravljanja
Alkohol, droge, neustrezno stanje (45. čl.)	prepoved nadaljnjega upravljanja
Ni veljavnih listin, ne upošteva se plovbni režim, **nevarnost naraslih voda** (46. čl.)	začasna prepoved plovbe ali izplutja

Preizkus alkoholiziranosti (45. čl.)

- Preizkus se opravi z **napravo** (alkotest); o njem se vodi **zapisnik**, ki ga podpiše tudi preizkušana oseba.

- Oseba mora ravnati po odredbi inšpektorja ali policista. **Odklonitev** preizkusa → prepoved upravljanja in prekršek.
- Če oseba oporeka rezultatu, se odredi **strokovni pregled** (kri).
- **Stroške** preizkusa in pregleda plača oseba, če je presegla dovoljeno mejo; sicer jih krije organ, ki je preizkus odredil.

Prekrški (47.–51. čl.)

Posameznik se kaznuje **takoj na kraju** (51. čl.), če med drugim:

- ogrozi varnost pri srečevanju ali prehitevanju;
- pluje ali se zadržuje na območju prireditve;
- krši red privezovanja v pristanišču;
- upravlja nevpisan čoln ali čoln, ki ne izpolnjuje pogojev za plovbo;
- upravlja čoln, čeprav ni usposobljen;
- pluje v nasprotju s predpisi o varnosti plovbe;
- odkloni preizkus alkohola ali drog.

Višje globe so predpisane za upravljanje pod vplivom alkohola/drog, neodstranitev potopljene stvari, preobremenitev, nevarna dejanja iz 11. čl. ter za pravne osebe.

> Zneski glob so v prečiščenem besedilu še navedeni v **tolarjih** (npr. globa na kraju 30.000 SIT ≈ 125 €). Za izpit je pomembneje vedeti, *kaj* je prekršek, kot točne zneske.

Na hitro pred izpitom

Vprašanje	Odgovor
Kateri čolni niso vpisani?	čoln ladje, športni veslaški čoln, čoln **< 5 m** z motorjem do **3,7 kW** (na morju meja 3 m)
Kdo vodi vpisnik čolnov?	**upravna enota** (kjer se čoln nahaja in uporablja)
Kdo izda dovoljenje za plovbo?	**upravna enota**, na podlagi zapisnika o pregledu
Kdo pregleda čoln do 12 m?	Uprava RS za pomorstvo ali klasifikacijski zavod (IACS)
Meja alkohola?	**več kot 0,5 ‰ v krvi**
Kdo določa plovbni režim?	**lokalna skupnost (občina)**; več občin sporazumno; mejne vode – mednarodni sporazum
Kje je plovba prepovedana?	v urejenih kopališčih, izven plovbnega območja, izven dovoljenega časa, na prireditvenem območju med prireditvijo
Kje se sme izpluti/pristati?	samo na **določenih mestih** (pristanišča, vstopno izstopna mesta)
Kdaj je dovoljeno srečevanje/prehitevanje?	ko je območje dovolj široko za sočasen prehod in ni ogrožena varnost
Kdo skrbi za privezano plovilo?	**lastnik** (če ni drugače dogovorjeno)
Kaj ob slabem vremenu v pristanišču?	**okrepiti vezi**
Kdo nadzira plovbo?	**inšpektor** za plovbo po celinskih vodah in **policija**
Kdo dvigne potopljeno plovilo?	**lastnik**; sicer občina na njegove stroške
Kdaj se vpiše plavajoča naprava?	daljša od 10 m **in** širša od 3 m

Vprašanje	Odgovor
Kaj potrebuje voditelj rafta?	izpit za voditelja rafta (pred tem izpit za reševalca na divjih vodah)
Tuje listine čolna?	priznavajo se ob **vzajemnosti**
Kaj se zgodi ob odklonitvi alkotesta?	prepoved upravljanja + prekršek